



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



## Resolución Directoral N° LC2559

Tocache, 05 SEP 2023

**Visto,** el Expediente N° 016-2023934870 que contiene: la Resolución N° 13 de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres de fecha 10.04.2017, corresponde a la sentencia de vista; Resolución N° 20 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 10.01.2022; que anula la Resolución Jefatural UGELT N° 796-2018 de fecha 03.10.2018; Resolución Directoral Regional N° 0712-2022-GRSM/DRE, de fecha 04.05.2022; Opinión Legal N° 051-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 31.05.2023; Memorando n° 0415-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 01.06.2023; Informe escalafonario N° 837-2023-UGELT de fecha 08.06.2023; Planilla de remuneraciones: de diciembre 2002; enero, julio y diciembre del 2003; julio y diciembre 2004; Boleta de pago; de julio y diciembre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; julio y noviembre 2012; Resolución Jefatural UGELT N° 796-2018 de fecha 03.10.2018; Carta N° 065-2023-CTS de fecha 22.08.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 186-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 22.08.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 179-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 23.08.2023 y el Memorando N° 797-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 23.08.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30%, a favor de **JORGE ANTONIO ZAPATA BAMBERGER**, en un total de cuarenta y ocho (48) folios útiles;



### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones –





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



## Resolución Directoral N° LC2559

MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 0796-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 03 de octubre del 2018, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 09 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 13 (sentencia de vista) de fecha 10 de abril del 2017, recaído en el expediente judicial N° 2013-283-CA, a favor de **JORGE ANTONIO ZAPATA BAMBERGER**, por concepto de 30% preparación de clases y evaluación a partir 25 de abril el 2002 hasta el 25 de noviembre del 2012, le corresponde el reintegro del 30% calcula sobre la base de su remuneración total (íntegra), en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b, reconociendo la suma de **S/ 5,579.50** soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0712-2022-GRSM/DRE de fecha 04 de mayo del 2022, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 0796-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 03 de octubre del 2018, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 5,579.50** soles a favor de **JORGE ANTONIO ZAPATA BAMBERGER**, actual docente de la IE N° 0633 jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación, o equivalente al 30%, calculado sobre la base de su remuneración total íntegra en aplicación del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC y del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b); en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 20 de fecha 10 de enero del 2022, recaído en el expediente judicial N° **00283-2013-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Tercero considerando de la Resolución Judicial N° 20 de fecha 10 de enero del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 0796-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 03 de octubre del 2018, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, BONESP, DU N° 073, DU. N° 011 y DS 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00837-2023 emitido por la UGEL Pacasmayo de fecha 08 de junio del 2023, de **JORGE ANTONIO ZAPATA BAMBERGER**, actualmente el profesor labora en la jurisdicción de la UGEL Pacasmayo de la Región La Libertad; por lo que el Juzgado Mixto – Sede Tocache requiere en la Resolución N° 20 de fecha 10 de enero del 2022, que se efectúe nueva liquidación de los montos dando estricta observancia a la Resolución N° 13 de fecha 10 de abril del 2017 (sentencia de vista) donde dispone el pago del reintegro de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación, a **JORGE ANTONIO ZAPATA BAMBERGER** teniendo en cuenta que la bonificación será percibida solamente





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



## Resolución Directoral N° LC2559

durante el tiempo que el actor ejerció la docencia de manera efectiva como profesor de aula , entre el **25 de marzo del 2002 hasta el 25 de noviembre del 2012**; según el informe escalafonario se desprende los mismos periodos indicados en la sentencia de vista, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto;

Que, mediante Informe N° 186-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 22 de agosto del 2023, el Área de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% de **JORGE ANTONIO ZAPATA BAMBERGER**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial recaído en el expediente judicial N° **00283-2013-0-2209-JM-CI-01**, se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 24/100 SOLES (S/ 45,673.24)**, como se detalla a continuación:

| DECRETOS X AÑO                                      | TIPO II.EE | PERIODO | Lic. & meses desc. | Cant. Meses | NIVEL | HORAS | CARGO                       | MONTO           |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|-------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b>                                        |            |         |                    |             |       |       |                             | <b>45673.24</b> |
| D.S. 105-01<br>Set 01 - Abr 03 (20 MESES)           | 20         | RURAL   | ABR 02 - ABR 03    | 13          | I     | 24    | PROFESOR DE AULA - NOMBRADO | 3468.64         |
| D.S. 065, D.S. 097<br>May 03 - Abr 04 (12 MESES)    | 12         | RURAL   |                    | 12          | I     | 24    | PROFESOR DE AULA            | 3561.82         |
| D.S. 056<br>May 04 - jul 04 (03 MESES)              | 3          | RURAL   |                    | 3           | I     | 24    | PROFESOR DE AULA            | 953.46          |
| D.S. 056<br>Ago 04 - abr 05 (09 MESES)              | 9          | RURAL   |                    | 9           | I     | 24    | PROFESOR DE AULA            | 2981.87         |
| D.S. 050 1er tramo<br>May 05 - ago 05 (04 MESES)    | 4          | RURAL   |                    | 4           | I     | 24    | PROFESOR DE AULA            | 1409.27         |
| D.S. 050 2do tramo<br>Set 05 - Abr 06 (08 MESES)    | 8          | RURAL   |                    | 8           | I     | 24    | PROFESOR DE AULA            | 2890.55         |
| D.S. 081 1er tramo<br>May 06 - Ago 06 (04 MESES)    | 4          | RURAL   |                    | 4           | I     | 24    | PROFESOR DE AULA            | 1491.47         |
| D.S. 081 2er tramo<br>Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES) | 75         | RURAL   | SET 06 - MAR 07    | 7           | I     | 24    | PROFESOR DE AULA            | 2685.16         |
| D.S. 081 2er tramo<br>Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES) | 75         | RURAL   | ABR 07 - NOV 12    | 68          | II    | 24    | PROFESOR DE AULA - ASCENSO  | 26231.00        |

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO** a favor de **JORGE ANTONIO ZAPATA BAMBERGER**, con DNI N° 19321356, profesor que laboró en la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 20 de fecha 10 de enero del 2022 y la Resolución N° 13 (sentencia de vista) de fecha 10 de abril del 2017, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



## Resolución Directoral N° LC2559

| N° R.D.R. | EXPEDIENTE JUDICIAL        | APELLIDOS Y NOMBRES                      | PERIODOS                                        | IMPORTE      |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 712-2022  | 00283-2013-0-2209-JM-CI-01 | ZAPATA<br>BAMBERGER,<br>JORGE<br>ANTONIO | 25.03.2002 al 25.11.2012<br>(profesor nombrado) | S/ 45,673.24 |



**ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR**, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

**ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR**, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.



**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;**



**MA. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ**  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL  
JEVG/JOA  
SVYA/R-GRRHH